

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 894/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายดำรงฤทธิ์ มีใหญ่

จำเลย

นายดำรงฤทธิ์ มีใหญ่ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย ลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่าจำเลยไม่ได้กระทำโดยประมาทและการที่ศาล รับฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรแล้ววินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำ โดยประมาทหรือไม่ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 81)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291,91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,78,157,160 พระราช บัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6,59 ความผิดฐานประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความ ตายจำคุก 3 ปี ความผิดฐานหลบหนีไม่แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียง ทันที จำคุก 2 เดือนความผิดฐานใช้รถที่ไม่ได้จดทะเบียน และเสียภาษีประจำปีใน ทางเดินรถโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 1,200 บาท ความผิดฐานใช้รถที่ไม่ได้จด ทะเบียน และเสียภาษีประจำปีในทางเดินรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยให้การรับ

สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 600 บาท รวมจำคุก 3 ปี 2 เดือน และปรับ 600 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 มีกำหนด 2 ปี เมื่อรวมกับโทษ ที่ศาลชั้นต้นกำหนดเป็นจำคุก 2 ปี 2 เดือน ปรับ 600 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 80)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลย ไม่ได้แก้บทมาตราด้วย เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลย ประมาท หรือไม่ เป็นการฎีกาในดุลพินิจในการฟังข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษที่ลงแก่จำเลย ไม่ได้แก้บทมาตราด้วย เป็นการแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา218 วรรคแรก จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลย
ประมาท หรือไม่ เป็นการฎีกาในดุลพินิจในการฟังข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จ
จริงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของ
จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ